

심결취소원인분석 의견서

☐ 특허·실용신안 분야

심판의 종류															
사건번호	출원(등록) 번호	심판 사건번호	법원 사건번호												
사건개요	<table><tr><td>①</td><td>2012당0000</td><td>인용/기각(○항 유효, ○항 무효, 진보성)</td><td>2012. . .</td></tr><tr><td>②</td><td>2012허0000</td><td>인용/기각(○항 유효, ○항 무효, 진보성)</td><td>2012. . .</td></tr><tr><td>③</td><td>2013후0000</td><td>※ 상고 여부 등 기재</td><td>2012. . .</td></tr></table>			①	2012당0000	인용/기각(○항 유효, ○항 무효, 진보성)	2012. . .	②	2012허0000	인용/기각(○항 유효, ○항 무효, 진보성)	2012. . .	③	2013후0000	※ 상고 여부 등 기재	2012. . .
	①	2012당0000	인용/기각(○항 유효, ○항 무효, 진보성)	2012. . .											
	②	2012허0000	인용/기각(○항 유효, ○항 무효, 진보성)	2012. . .											
	③	2013후0000	※ 상고 여부 등 기재	2012. . .											
	<비교대상발명> ※ 관련 사항이 있을 경우 기재														
< 이 사건 특허발명(등록고안)> ※ 관련 청구항, 도면 등 기재															
담당재판부	특허법원 제00부 : 000, 000, 000														
발명(고안)의 명칭															
주요쟁점															
거절이유	※ 결정계 사건의 경우 기재														
심결이유															
판결이유															
심결취소원인	※ 아래 심결취소원인 분류표를 참조하여 기재														
분야별 위원회 평가결과	제도 연구 (), 유의 (), 공유 (), 미상정 (), 비적용()														
	※ 심판품질위원회에 관련 이유를 제시														
최종 위원회 평가결과	제도 연구 (), 유의 (), 공유 (), 비적용()														
	※ 최종 심판품질위원회에 관련 이유를 제시														

※ 심결취소원인 분류표(특허·실용신안) [개정 2020.1.10.]

구분	세부내용	비고
심사 심판의 절차 등	심사단계에서 의견제출기회 미부여 등 절차 위배	
	심판단계에서 소명기회 미부여(직권심리, 석명권 등)	
	법조항 적용시점 등 관련사항 미확인	
	주류적 판례 위배	
	심판청구의 이익 미검토(권리존속 미확인)	
	심판의 이해관계 등 당사자적격 판단관련	
	일사부재리 등 심판요건 판단관련	
실체적 판단 등	신규성에 대한 판단관련	
	선출원·확대된 선출원에 대한 판단관련	
	진보성(설계변경·형상변경·재료변경, 수치한정, 작용효과 등)에 대한 판단관련	
	기재불비사항에 대한 판단관련	
	산업상 이용가능성 및 발명의 완성여부(미완성) 판단관련	
	독립항과 종속항의 진보성 판단관련	
	정정인정 여부 판단관련	
	확인대상발명의 실시·특정 여부에 대한 판단관련	
	확인대상발명의 공지기술·자유실시기술에 대한 판단관련	
	특허권의 권리범위 해석관련	
	이용관계에 대한 판단관련	
	균등물에 대한 판단관련	
	증거 채택·판단관련	
상황변화	심판에서 제출된 자료를 소송에서 미제출	
	소송단계에서 새로운 주장 및 증거제출	
	소송단계에서 당사자의 자백간주 등	
	심결 이후 특허의 정정 등 사정변경	
	법원의 판례 변경	
기타	위 심결취소원인에 해당사항 없는 경우 적절한 원인 기재	

☐ 상표·디자인분야

심판의 종류			
사건번호	출원(등록) 번호	심판 사건번호	법원 사건번호
사건개요	① 2012당0000	인용/기각(○항 유효, ○항 무효, 진보성)	2012. . .
	② 2012허0000	인용/기각(○항 유효, ○항 무효, 진보성)	2012. . .
	③ 2013후0000	※ 상고 여부 등 기재	
담당재판부	특허법원 제00부 : 000, 000, 000		
이 사건 출원(등록) 상표(디자인)		지정상품	※ 상표일 경우
주요쟁점			
거절이유	※ 결정계 사건의 경우 기재		
심결이유			
판결이유			
심결취소원인	※ 아래 심결취소원인 분류표를 참조하여 기재		
분야별 위원회 평가결과	제도 연구 (), 유의 (), 공유 (), 미상정 (), 비적용()		
	※ 심판품질위원회에 관련 이유를 제시		
최종 위원회 평가결과	제도 연구 (), 유의 (), 공유 (), 비적용()		
	※ 최종 심판품질위원회에 관련 이유를 제시		

※ 심결취소원인 분류표(상표·디자인) [개정 2020.1.10.]

구분	세부내용	비고
심사 심판의 절차 등	심사단계에서 의견제출기회 미부여 등 절차 위배	
	심판단계에서 소명기회 미부여(직권심리, 석명권 등)	
	법조항 적용시점 등 관련사항 미확인	
	주류적 판례 위배	
	심판청구의 이익 미검토(권리존속 미확인)	
	심판의 이해관계 등 당사자적격 판단관련	
	일사부재리 등 심판요건 판단관련	
실체적 판단 등	<상표의 경우>	
	성질표시표장 해당 여부 판단관련	
	상표식별력 등록요건(33조 기타)	
	표장의 유사판단 관련	
	주지저명성의 알려진 정도 판단관련	
	부정한 목적의 상표출원여부 판단관련	
	상표부등록 사유(34조 기타)	
	상표의 사용사실 또는 사실인정에 관한 판단관련	
	상표적 사용여부 판단 관련	
	확인대상표장의 실시·특정여부에 대한 판단관련	
	상표권의 권리범위 해석 관련	
	청구인의 주장 중 일부에 대한 미판단 관련	
	상품 유사 또는 견련성 판단시 거래실정 파악 불충실	
	상표권 효력이 미치지 않는 범위(51조) 판단관련	
	<디자인의 경우>	
	신규성(공지·공연, 간행물 디자인 등) 유사 판단관련	
	용이창작 판단관련	
	물품기능확보의 불가결한 형상여부에 대한 판단관련	
	확인대상디자인의 실시·특정 여부에 대한 판단관련	
	디자인권 효력이 미치지 않는 범위(94조) 판단관련	
	이용관계에 대한 판단관련	
	증거채택·판단관련	
상황변화	심판에서 제출된 자료를 소송에서 미제출	
	소송단계에서 새로운 주장 및 증거제출	
	소송단계에서 당사자의 자백간주 등	
	심결 이후 사정변경	
	법원의 판례 변경	
기타	위 심결취소원인에 해당사항 없는 경우 적절한 원인 기재	